
LEY 842 DE 2003

(9 de octubre de 2003)

Diario Oficial No. 45.340 de 14 de octubre de 2003

PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA

Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia — **DECRETA:**

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO I. Generalidades

- Cap. I – Definición y Alcances (Arts. 1–5)

TÍTULO II. Ejercicio de la Ingeniería y sus Profesiones

- Cap. I – Requisitos para Ejercer (Arts. 6–12)
- Cap. II – Ejercicio Ilegal (Arts. 13–21)
- Cap. III – Profesionales Extranjeros (Arts. 22–23)

TÍTULO III. Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA)

- Cap. I – Denominación, Naturaleza y Funciones (Arts. 24–26)
- Cap. II – Consejos Regionales o Seccionales (Arts. 27–28)

TÍTULO IV. Código de Ética Profesional

- Cap. I – Disposiciones Generales (Arts. 29–30)
- Cap. II – Deberes y Prohibiciones (Arts. 31–44)
- Cap. III – Inhabilidades e Incompatibilidades (Art. 45)

TÍTULO V. Régimen Disciplinario

- Cap. I – Definición, Principios y Sanciones (Arts. 46–59)
- Cap. II – Procedimiento Disciplinario (Arts. 60–77)

TÍTULO VI. Disposiciones Finales (Art. 78)

TÍTULO I — GENERALIDADES

CAPÍTULO I — DEFINICIÓN Y ALCANCES

Art. 1° CONCEPTO DE INGENIERÍA

Se entiende por ingeniería toda aplicación de las ciencias físicas, químicas y matemáticas; de la técnica industrial y en general, del ingenio humano, a la utilización e invención sobre la materia.

Art. 2° EJERCICIO DE LA INGENIERÍA

Para los efectos de la presente ley, se entiende como ejercicio de la ingeniería, el desempeño de actividades tales como:

- a) Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la consultoría, la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de obras de infraestructura para el servicio de la comunidad (edificios, puentes, presas, carreteras, aeropuertos, acueductos, líneas eléctricas, entre otras).
- b) Los estudios, proyectos, diseños y procesos industriales, electromecánicos, energéticos, electrónicos, de sistemas, ambientales, químicos, metalúrgicos, mineros, geológicos, topográficos, hidrológicos y afines.
- c) La planeación del transporte aéreo, terrestre y náutico; así como presentarse o anunciarse como ingeniero o acceder a un cargo de nivel profesional utilizando dicho título.

Parágrafo: La instrucción, formación o docencia de materias que impliquen conocimiento de la profesión solo podrá ser impartida por profesionales de la ingeniería debidamente matriculados.

Art. 3° PROFESIONES AUXILIARES DE LA INGENIERÍA

Actividades ejercidas en nivel medio como auxiliares de los ingenieros, amparadas por un título académico de formación técnica o tecnológica profesional. Incluyen entre otras: técnicos y tecnólogos en obras civiles, topografía, minas, sistemas, alimentos, e industriales; analistas de sistemas y programadores; y maestros de obra con más de 10 años de experiencia certificada.

Art. 4° PROFESIONES AFINES

Profesiones de nivel profesional cuyo ejercicio se desarrolla en actividades relacionadas con la ingeniería, como: Administración de Obras Civiles, Construcción en Ingeniería y Arquitectura, Administración de Sistemas de Información, Administración Ambiental, Bioingeniería y Administración en Informática, entre otras.

Art. 5° AMPLIACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES

El Copnia podrá ampliar el alcance de las actividades de los Subgrupos 02 y 03 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, de acuerdo con nuevas modalidades de programas y títulos académicos.

TÍTULO II — EJERCICIO DE LA INGENIERÍA, DE SUS PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES

CAPÍTULO I — REQUISITOS PARA EJERCER

Art. 6° REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN

Para ejercer legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o auxiliares en el territorio nacional, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional que lleva el Copnia, acreditado con la tarjeta o documento respectivo.

Parágrafo: Contratantes del sector público o privado podrán solicitar al Copnia la expedición del certificado de vigencia para verificar la habilitación del profesional.

Art. 7° REQUISITOS PARA OBTENER LA MATRÍCULA PROFESIONAL

Solo podrán matricularse quienes hayan adquirido título académico de Ingeniero otorgado por:

- a) Instituciones de Educación Superior oficialmente reconocidas en Colombia.
- b) Instituciones de países con los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios de reciprocidad de títulos.
- c) Instituciones de otros países, con homologación o convalidación del título ante las autoridades competentes.

Art. 8° REQUISITOS PARA OBTENER CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN PROFESIONAL

Los mismos requisitos del artículo 7°, aplicados a quienes busquen inscribirse en alguna profesión afín o auxiliar de la ingeniería.

Art. 9° PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

El interesado presentará ante el Consejo Seccional o Regional: el título original con acta de grado, fotocopia del documento de identidad y recibo de consignación de derechos. El Seccional otorgará la matrícula o certificado, sujeto a confirmación por el Consejo Nacional.

Art. 10 REPORTE DE GRADUANDOS

Toda Universidad o Institución que otorgue títulos reglamentados deberá remitir el listado de graduandos al Consejo Seccional y al Consejo Nacional, cada vez que ocurra la graduación.

Art. 11 POSESIÓN EN CARGOS Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS

Para tomar posesión de cargos o suscribir contratos cuyo desempeño requiera ingeniería o sus profesiones afines o auxiliares, es obligatorio presentar en original el documento que acredita la inscripción o registro profesional.

Art. 12 EXPERIENCIA PROFESIONAL

La experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula o del certificado de inscripción. Las matrículas otorgadas antes de esta ley conservan su validez.

CAPÍTULO II — DEL EJERCICIO ILEGAL

**Art.
13**

EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN

Ejerce ilegalmente quien practique actos de ingeniería o sus profesiones sin cumplir los requisitos de la ley, o quien se anuncie como ingeniero o profesional afín/auxiliar sin estarlo. También incurre en ejercicio ilegal el profesional con matrícula suspendida.

**Art.
14**

ENCUBRIMIENTO DEL EJERCICIO ILEGAL

El servidor público que autorice, facilite o encubra el ejercicio ilegal incurrirá en falta disciplinaria. Si quien encubre está matriculado como ingeniero, podrá ser suspendido hasta por cinco (5) años.

**Art.
15**

SANCIONES

El particular que viole las disposiciones incurrirá en multa de 2 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de sanciones penales y de policía, impuesta por el respectivo Alcalde Municipal.

**Art.
16**

AVISO DEL EJERCICIO ILEGAL

El Copnia deberá dar aviso a empresas relacionadas con la ingeniería sobre denuncias por ejercicio ilegal, utilizando todos los medios a su alcance para proteger a la sociedad.

**Art.
17**

RESPONSABILIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS

Toda sociedad, firma o empresa cuyas actividades impliquen el ejercicio de la ingeniería está obligada a incluir en su nómina permanente al menos un profesional matriculado en la carrera correspondiente a su objeto social.

**Art.
18**

DIRECCIÓN DE LABORES DE INGENIERÍA

Todo trabajo relacionado con el ejercicio de la ingeniería deberá ser dirigido por un ingeniero inscrito en el registro profesional con tarjeta de matrícula en la rama respectiva.

**Art.
19**

DICTÁMENES PERICIALES

El cargo de perito, cuando el dictamen comprenda cuestiones técnicas de ingeniería, se encomendará al profesional cuya especialidad corresponda a la materia objeto del dictamen.

**Art.
20**

PROPUESTAS Y CONTRATOS

Las propuestas en licitaciones públicas para contratos cuyo objeto implique ejercicio de la ingeniería deberán estar avaladas por al menos un ingeniero inscrito con tarjeta de matrícula. Los contratistas tienen la obligación de encomendar estudios, dirección técnica e interventoría a profesionales inscritos.

**Art.
21**

DENUNCIA DEL EJERCICIO ILEGAL

El Copnia denunciará y publicará por todos los medios a su alcance el ejercicio ilegal de la profesión de que tenga conocimiento.

CAPÍTULO III — DE LOS PROFESIONALES EXTRANJEROS

**Art.
22**

PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES EXTRANJEROS

La participación de profesionales extranjeros en obras, consultorías y trabajos relacionados no podrá ser superior al 20% del personal de ingenieros o profesionales colombianos.

Parágrafo: Cuando sea necesaria mayor participación de extranjeros, el empleador dispondrá de 1 año para capacitar profesionales nacionales y alcanzar el mínimo del 80% de nacionales.

**Art.
23**

PERMISO TEMPORAL PARA PROFESIONALES DEL EXTERIOR

Los profesionales domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente en Colombia deberán obtener del Copnia un permiso temporal de hasta 1 año, renovable hasta el plazo máximo del contrato.

Parágrafo 2°: Quedan exentos quienes sean invitados a dictar conferencias, seminarios, congresos o talleres de carácter no permanente.

Parágrafo 3°: Quien desee laborar de manera indefinida deberá homologar el título y tramitar la matrícula profesional.

TÍTULO III — CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA (COPNIA)

CAPÍTULO I — DENOMINACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES

Art.
24

DENOMINACIÓN

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares se denominará **Consejo Profesional Nacional de Ingeniería**, con la sigla **COPNIA**, con sede principal en Bogotá, D. C.

Art.
25

RENTAS Y PATRIMONIO

Las rentas del Copnia provienen de recursos públicos, cobros de certificados y constancias, y derechos de matrícula, tarjetas y permisos. Las tasas se distribuirán equitativamente y no podrán exceder de 1 salario mínimo mensual vigente.

Art.
26

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL COPNIA

El Copnia tendrá las siguientes funciones principales:

- a) Dictar su reglamento interno y el de los Consejos Seccionales.
- b) Confirmar, aclarar, derogar o revocar resoluciones sobre matrículas y certificados profesionales.
- c) Expedir tarjetas de matrícula y certificados de inscripción profesional.
- d) Resolver en única instancia sobre permisos temporales.
- e–f) Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones al ejercicio legal y los delitos de que tenga conocimiento.
- g) Resolver en segunda instancia los recursos contra determinaciones de los Consejos Seccionales.
- h) Mantener el registro profesional mediante tecnología informática moderna.
- i–j) Emitir conceptos y servir como cuerpo consultivo del Gobierno en asuntos de ingeniería.
- k) Establecer el valor de los derechos de matrícula y certificados.
- l) Aprobar y ejecutar autónomamente el presupuesto del Copnia y de los Consejos Regionales.
- m) Inspeccionar, vigilar y controlar el ejercicio profesional de personas naturales y jurídicas.
- o–p) Adoptar su planta de personal y velar por el cumplimiento de la ley.
- q–s) Presentar observaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y al de Educación; denunciar violaciones a las normas.
- t) Atender quejas sobre conducta de profesionales y sancionar oportunamente a los investigados.

CAPÍTULO II — DE LOS CONSEJOS REGIONALES O SECCIONALES

Art.
28

INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE CONSEJEROS REGIONAL O SECCIONAL

Las Juntas de Consejeros Regionales o Seccionales estarán integradas por:

1. El Gobernador del departamento (o delegado: Secretario de Obras Públicas), quien la presidirá.
2. El Secretario de Educación del departamento sede o su delegado.
3. El Secretario de Planeación del departamento sede o su delegado.

4. El Rector o Decano de ingeniería de una de las universidades del departamento, elegido por junta convocada por el Copnia.

5. El Presidente de una agremiación regional de ingeniería, elegido por junta convocada por el Copnia.

Parágrafo 1º: El período de los representantes elegidos será de 2 años, con posibilidad de reelección solo para el período siguiente.

TÍTULO IV — CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL

CAPÍTULO I — DISPOSICIONES GENERALES

Art.
29

POSTULADOS ÉTICOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL

El ejercicio profesional de la Ingeniería en todas sus ramas debe estar guiado por criterios y elevados fines que propendan a enaltecerlo, ajustado a las normas del Código de Ética Profesional adoptado en la presente ley.

Art.
30

DENOMINACIÓN GENERAL

Los ingenieros, sus profesionales afines y auxiliares se denominarán, para todos los efectos del Código de Ética y su Régimen Disciplinario, "**Los profesionales**".

CAPÍTULO II — DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES

Art.
31

DEBERES GENERALES

- a) Cumplir con requerimientos y citaciones del Copnia o sus Consejos.
- b) Custodiar los bienes, valores e información encomendados en el ejercicio profesional.
- e) Permitir el acceso de representantes del Copnia y autoridades a los lugares donde adelanten investigaciones.
- f) Denunciar delitos, contravenciones y faltas al Código de Ética de que tenga conocimiento.
- g) Los demás deberes incluidos en la ley y normas técnicas relacionadas con la profesión.

Art.
32

PROHIBICIONES GENERALES

- a) Nombrar o tener a su servicio a personas que ejerzan ilegalmente la profesión.
- b) Permitir o facilitar el ejercicio ilegal de las profesiones reguladas.
- c) Solicitar o aceptar comisiones por adquisición de bienes para el cliente, salvo autorización legal.
- d) Ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias o calumnias contra superiores, subalternos o funcionarios del Copnia.
- f) Incumplir reiteradamente e injustificadamente las obligaciones civiles, comerciales o laborales.
- g) Causar daño o pérdida de bienes por razón del ejercicio profesional.
- i) Incumplir o obstaculizar las decisiones disciplinarias del Copnia.
- j) Solicitar o recibir gratificaciones, dádivas o recompensas por el ejercicio de la profesión.
- k) Participar en licitaciones o suscribir contratos estatales estando incurso en inhabilidades o incompatibilidades.

Art.
33

DEBERES PARA CON LA SOCIEDAD

- d) Evaluar los impactos ambientales en los ecosistemas involucrados, seleccionando la mejor alternativa para un desarrollo sostenible.

- e) Rechazar recomendaciones en trabajos que impliquen daños evitables al entorno humano y la naturaleza.
- f) Ejercer la profesión sin supeditar los criterios profesionales a actividades partidistas.
- g) Ofrecer desinteresadamente los servicios profesionales en caso de calamidad pública.
- h) Proteger la vida y salud de la comunidad, evitando riesgos innecesarios.
- i) Abstenerse de emitir conceptos profesionales sin estar debidamente informado.
- j) Velar por la protección de la integridad del patrimonio nacional.

**Art.
34**

PROHIBICIONES RESPECTO DE LA SOCIEDAD

- a) Aceptar tareas que excedan la incumbencia del título y propia preparación.
- b) Imponer la firma en planos, especificaciones o licencias no estudiados o ejecutados personalmente.
- c) Expedir títulos, matrículas o certificados a personas sin requisitos legales.
- d) Hacer figurar el nombre junto con quienes ejerzan ilegalmente la profesión.
- e) Iniciar obras de construcción sin la respectiva licencia o autorización.

**Art.
35**

DEBERES PARA CON LA DIGNIDAD DE LAS PROFESIONES

- b) Respetar y hacer respetar las disposiciones legales y reglamentarias; denunciar sus transgresiones.
- c) Velar por el buen prestigio de las profesiones.
- d) Ajustar la propaganda a la prudencia y al decoro profesional, sin avisos exagerados.

**Art.
36**

PROHIBICIONES RESPECTO DE LA DIGNIDAD PROFESIONAL

- a) Recibir o conceder comisiones, participaciones u otros beneficios ilegales para gestionar designaciones profesionales.

**Art.
37**

DEBERES PARA CON LOS COLEGAS

- a) Abstenerse de emitir públicamente juicios adversos sobre colegas, salvo razones de interés general.
- b) Obrar con prudencia y diligencia al emitir conceptos sobre actuaciones de otros profesionales.
- c) Fijar salarios y honorarios justos a colegas colaboradores o empleados.
- d) Respetar y reconocer la propiedad intelectual de los demás sobre sus diseños y proyectos.

**Art.
38**

PROHIBICIONES RESPECTO DE LOS COLEGAS

- a) Usar sin autorización estudios, cálculos, planos o software de otros profesionales.
- b) Difamar o denigrar injustamente a colegas o perjudicar su reputación.
- c) Usar métodos de competencia desleal.
- d) Designar en cargos técnicos a personas sin los títulos exigidos.
- e) Proponer servicios con reducción de precios habiendo conocido las propuestas de otros profesionales.
- f) Revisar trabajos de otro profesional sin su conocimiento y aceptación previa.

**Art.
39**

DEBERES PARA CON LOS CLIENTES Y EL PÚBLICO

- a) Mantener el secreto y reserva sobre circunstancias del cliente y los trabajos, salvo obligación legal.

- b) Manejar con honestidad los fondos del cliente y rendir cuentas claras y frecuentes.
- c) Dedicar toda la aptitud y diligencia a los asuntos encargados.
- d) Actuar como asesor y guardián de los intereses del cliente, sin perjudicar a terceros.

Art.
40

PROHIBICIONES RESPECTO DE LOS CLIENTES

- a) Ofrecer servicios de imposible o dudoso cumplimiento, o que la idoneidad personal no pueda satisfacer.
- b) Aceptar comisiones, descuentos o bonificaciones de proveedores por trabajos que proyecte o dirija, salvo autorización legal.

Art.
41–42

DEBERES Y PROHIBICIONES EN CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS O PRIVADOS

Deber: Actuar de manera imparcial cuando sean responsables de fijar o evaluar pliegos de condiciones de licitaciones.

Prohibición: Participar en evaluación de tareas profesionales de colegas con quienes se tenga parentesco o vinculación societaria.

Art.
43–44

DEBERES Y PROHIBICIONES EN CONCURSOS O LICITACIONES

Deber: Denunciar ante el Consejo respectivo si las bases del concurso pudieren transgredir las normas de ética profesional.

Prohibición: Los asesores de la parte contratante deberán abstenerse de intervenir en las tareas profesionales del trabajo que dio lugar al concurso.

CAPÍTULO III — INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Art.
45

RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

- a) Actuar simultáneamente como representante o asesor de más de una empresa que desarrolle idénticas actividades, sin consentimiento expreso.
- b) Quien haya intervenido en determinado asunto en funciones públicas o privadas, no podrá luego asesorar a la parte contraria.
- c) Los profesionales no deben intervenir como peritos en asuntos sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades generales de ley.

TÍTULO V — RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I — DEFINICIÓN, PRINCIPIOS Y SANCIONES

Art.
46

DEFINICIÓN DE FALTA DISCIPLINARIA

Toda violación a las prohibiciones, al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al correcto ejercicio de la profesión o al cumplimiento de las obligaciones del Código de Ética Profesional.

Art.
47

SANCIONES APLICABLES

Los Consejos Seccionales o Regionales podrán sancionar con:

- a) Amonestación escrita.
- b) Suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por cinco (5) años.
- c) Cancelación de la matrícula o certificado de inscripción profesional.

Art.
48

ESCALA DE SANCIONES

- a) Falta leve sin antecedentes → Amonestación escrita.
- b) Falta leve con antecedentes → Suspensión hasta 6 meses.
- c) Falta grave sin antecedentes → Suspensión de 6 meses a 2 años.
- d) Falta grave con antecedentes → Suspensión de 2 a 5 años.
- e) Falta gravísima → Cancelación de la matrícula profesional.

Art.
49

FALTAS SUSCEPTIBLES DE SANCIÓN DISCIPLINARIA

Todo acto u omisión intencional o culposos que implique violación de prohibiciones, incumplimiento de obligaciones, ejercicio de actividades incompatibles con el decoro de la profesión, ejercicio de actividades delictuosas relacionadas con la profesión o incumplimiento de deberes.

Art.
50

ELEMENTOS DE LA FALTA DISCIPLINARIA

Para que exista falta disciplinaria se requiere:

- a) La conducta debe ser cometida por un profesional debidamente matriculado.
- b) La conducta o el hecho debe ser intencional o culposos.
- c) El hecho debe haberse cometido en ejercicio de la profesión o actividades conexas.
- d) La conducta debe ser violatoria de deberes, prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades.
- e) La conducta debe ser apreciable objetivamente y estar procesalmente probada.
- f) La sanción debe ser consecuencia de un debido proceso enmarcado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Art.
52

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD DE LA FALTA

El Consejo determinará si la falta es leve, grave o gravísima considerando: el grado de culpabilidad; la perturbación a terceros o a la sociedad; la reiteración en la conducta; la jerarquía del profesional; la

naturaleza y efectos de la falta; las modalidades y circunstancias; los motivos; si fue inducido por un superior; la confesión antes de los cargos; y la procura de resarcir el daño.

Art.
53

FALTAS GRAVÍSIMAS

Se consideran gravísimas y causan la cancelación de la matrícula:

- a) Derivar fraudulentamente provecho patrimonial con consecuencias graves.
- b) Obstaculizar gravemente las investigaciones del Copnia.
- c) Abandono injustificado de compromisos con grave detrimento al cliente o al patrimonio público.
- d) Utilización fraudulenta de hojas de vida de colegas para licitaciones o contratos.
- e) Incurrir en delito que atente contra clientes, colegas o autoridades en ejercicio de la profesión.
- f) Cualquier violación gravísima del régimen de deberes y prohibiciones del Código de Ética.

Art.
54–55

CONCURSO DE FALTAS Y CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICANTES

Art. 54 – Concurso: Quien infrinja varias disposiciones quedará sometido a la sanción más grave.

Art. 55 – Justificación: La conducta se justifica por fuerza mayor, caso fortuito, estricto cumplimiento de un deber legal u orden legítima de autoridad competente.

Art.
56–59

PRINCIPIOS DEL PROCESO DISCIPLINARIO

Art. 56 – Acceso al expediente: El investigado tendrá acceso a la queja y demás partes del expediente desde la versión libre o la notificación de cargos.

Art. 57 – Imparcialidad: Se investigarán tanto los hechos desfavorables como los favorables al disciplinado.

Art. 58 – Dirección: La función disciplinaria es dirigida por el Presidente del Consejo.

Art. 59 – Publicidad: Se respetará el principio de publicidad; el quejoso ni terceros son parte dentro del proceso.

CAPÍTULO II — PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Art.
60

INICIACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO

El proceso se inicia por:

1. Queja escrita de cualquier persona natural o jurídica, ante el Consejo Seccional correspondiente a la jurisdicción territorial.
2. Informe de servidor público.
3. De oficio.

Parágrafo 1º: La acción disciplinaria caduca en 5 años desde el último acto constitutivo de la falta. El auto de apertura de investigación preliminar interrumpe el término.

Art.
61

RATIFICACIÓN DE LA QUEJA

El Consejo Seccional ordenará la ratificación bajo juramento de la queja y, mediante auto, ordenará la investigación preliminar para establecer si hay mérito para abrir investigación formal.

Art.
63

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR E INVESTIGACIÓN FORMAL

Cada etapa tendrá una duración de hasta **6 meses**, prorrogables hasta por la mitad del término si hubiere varias faltas o investigados, o si faltaren pruebas.

*Parágrafo 2°: El proceso disciplinario prescribirá a los **5 años** desde el auto de apertura de la investigación preliminar.*

Art.
66–68

NOTIFICACIÓN, TRASLADO Y ETAPA PROBATORIA

Art. 66 – Notificación: El pliego de cargos se notifica personalmente; de no ser posible, por edicto. Si el inculpado no comparece, se designará apoderado de oficio.

Art. 67 – Traslado: Surtida la notificación, se dará traslado al inculpado por 10 días hábiles improrrogables para presentar descargos y pruebas.

Art. 68 – Etapa probatoria: La Secretaría resolverá sobre pruebas solicitadas y decretará las que considere pertinentes. El término probatorio es de hasta 6 meses prorrogables.

Art.
69–70

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Y NOTIFICACIÓN

Art. 69: El Presidente Regional o Seccional elaborará un proyecto de decisión que se someterá a la Junta de Consejeros. Si la mayoría lo aprueba, se adoptará mediante resolución motivada.

Art. 70: La decisión se notifica personalmente al interesado dentro de los 10 días siguientes; si no es posible, por edicto.

Art.
71–73

RECURSOS Y SEGUNDA INSTANCIA

Art. 71 – Apelación: Solo procede el recurso de apelación ante el Copnia, dentro de los 5 días siguientes a la notificación.

Art. 72 – Agotamiento: El Copnia resolverá el recurso mediante resolución motivada, la cual es definitiva y no admite recurso por vía gubernativa.

Art. 73 – Confirmación: Todo acto que termine una actuación del Consejo Seccional deberá ser confirmado, modificado o revocado por el Copnia, por vía de apelación o consulta.

Art.
74–75

CÓMPUTO Y AVISO DE LA SANCIÓN

Art. 74: Las sanciones empezarán a computarse desde la comunicación personal o entrega por correo certificado de la decisión del Copnia.

Art. 75: De toda sanción disciplinaria se dará aviso a la Procuraduría General de la Nación y a todas las entidades relacionadas con el ejercicio profesional, con el fin de hacer efectiva la sanción.

Art.
77

RÉGIMEN TRANSITORIO

Las actuaciones que se adelanten conforme a los procedimientos vigentes al momento de comenzar a regir la ley, seguirán rigiéndose por estos hasta su culminación.

TÍTULO VI — DISPOSICIONES FINALES

Art.
78

VIGENCIA

La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga, entre otras: Ley 20 de 1971, Ley 14 de 1975, Ley 64 de 1978, Ley 28 de 1989, Ley 33 de 1989, Ley 211 de 1995, Ley 392 de 1997 y la Ley 435 de 1998 en cuanto al Copnia se refiera.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2003.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ — Presidente de la República

CECILIA MARÍA VÉLEZ WHITE — Ministra de Educación Nacional

ANDRÉS URIEL GALLEGUO HENAO — Ministro de Transporte

Fuente: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA | www.copnia.gov.co | Versión formateada para consulta, con base en el Diario Oficial No. 45.340 del 14 de octubre de 2003.